(و) الصنف العاشر (كل جدة أدلت باب بين أمين) كام أبي الام أو باب أعلى من الجد (و) الصنف الحادي عشر (من أدلى بصنف) من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة وعم الام لام وأخيه وعمه لابيه وأبي أب الام وعمه وخاله ونحو ذلك (ويورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به) قال في الانصاف هذا المذهب وعليه الاصحاب وعليه التفريع فينزل ولد بنت لصلب أولا بن وولد أخت كأم كل منهم وعمات وعم من أم كأب وأبو أم أب وأبو أم أم وأختاهما واخواهما وأم أم جد بمنزلتهم ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به (وان أدلى جماعة منهم) أي من ذوي الارحام (بوارث) بفرض أو تعصيب (واستوت منزلتهم منه) كأولاده أو اختلف كاخوته المتفرقين وأدلوا بأنفسهم بأن لم يكن بينهم وبين الوارث واسطة (فنصيبه لهم) كارثهم منه لكن هنا (بالسوية الذكر كالانثى) اختاره الاكثر ونقله الاثرم وحنبل وابراهيم بن الحرث في الخال والخالة يعطون بالسوية ووجه ذلك انهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الام فبنت أخت وابن وبنت أخت أخرى فلبنت الاخت الاولى النصف وللاخرى وأخيها النصف بينهما بالسوية فتصح من أربعة فالجهات ثلاثة أبوة وأمومة وبنوة (ومن لا وارث له) معلوم (فماله لبيت المال) يحفظه من الضياع لان كل ميت لا يخلو من ابن عم أعلى اذ الناس كلهم بنو آدم (وليس) بيت المال (وارثا وانما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة) قال في الانصاف هل بيت المال وارث أم لا فيه روايتان والصحيح من المذهب والمشهور انه ليس بوارث وانما يحفظ فيه المال الضائع قاله في القاعدة السابعة والتسعين انتهى

(باب) تبيين (أصول المسائل)

المراد بأصول المسائل المخارج التي تخرج منها فروضها والمسائل جمع مسئلة مصدر سأل سؤالا ومسئلة والمراد بها هنا المسؤلة من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول (وهي) أي أصول المسائل (سبعة) لان الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة النصف والثلثان والثلث والربع والثمن والسدس ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة لان الثلث والثلثين مخرجهما واحد والنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية والربع مع الثلث أو السدس او الثلثين من اثني عشر والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين فصارت سبعة (اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون ولا يعول منها الا الستة وضعفها) أي الاثنا عشر (وضعف ضعفها) أي الاربعة والعشرون (فالستة تعول متوالية) أو تارا واشتاعا (الى عشرة فتعول الى سبعة كزوج واخت لغير أم) أي لابوين أو لاب (وجدة) للزوج النصف وللاخت النصف وللجدة السدس ومن أمثلة ذلك زوج وأختان لابوين أو لاب (والى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم) وهي أول فريضة عالت في الاسلام للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاخت النصف ثلاثة (وتسمى) هذه المسئلة (بالمباهلة) لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من شاء باهلته ان المسائل لا تعول ان الذي أحصى رمل عالج عددا اعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث (و) تعول أيضا (الى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغير أم) أي لابوين أو لاب للزوج النصف ثلاثة ولولدي الام الثلث اثنان وللاختين